M. F. Pereira Junior, P. P. Oliveira, T. V. da Silva, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A Importância da Perícia Criminal Militar nos Corpos de Bombeiros Militares

M. F. Pereira Junior[a,*], P. P. Oliveira[a], T. V. da Silva[a]

[a]*Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Rio de Janeiro (RJ), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: moacyrfiarespj@gmail.com. Tel.: +55-21-99799-6958.*

Palavras-chave: Perícia criminal militar; Corpo de Bombeiros; criminalística; hierarquia; disciplina.

1. INTRODUÇÃO

A perícia criminal militar constitui uma atividade técnico-científica fundamental para a elucidação de infrações penais militares e para a materialização da prova na esfera da Justiça Militar. Embora seu desenvolvimento histórico e doutrinário esteja intimamente ligado às Forças Armadas e às Polícias Militares, sua aplicação reveste-se de igual importância nos Corpos de Bombeiros Militares. Essa relevância fundamenta-se na necessidade urgente de qualificar as apurações de fatos que repercutem diretamente na regularidade administrativa, na responsabilização funcional de seus integrantes e na defesa dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina.

Historicamente associados ao combate a incêndios e salvamentos, os Corpos de Bombeiros Militares possuem ramificações periciais sólidas. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a atribuição legal da corporação para a realização de perícias de incêndio foi consolidada pelo Decreto nº 8.800, de 25 de julho de 1985. Contemporaneamente, essa competência foi ratificada em âmbito federal por meio do art. 2º, § 2º, da Lei nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares), que atribui explicitamente a essas instituições estaduais a competência para realizar perícias administrativas de incêndio e explosão, cumulada com as atribuições de polícia judiciária militar.

O arcabouço normativo que rege a atuação técnica e pericial no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é robusto. Os trabalhos executados pela corporação encontram amparo diretamente nos preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no Código de Processo Penal (CPP), no Código de Processo Penal Militar (CPPM), na Lei Estadual n.º 250/1979 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do RJ), na Lei Estadual n.º 622/1982, na Resolução SEDEC n.º 188/1999 e na Instrução Regulamentar (RI) n.º 55/1996 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ).

A doutrina especializada aponta que o perito criminal militar, diferenciando-se substancialmente do perito *ad hoc*, é um profissional tecnicamente habilitado e dotado de competência legal para analisar vestígios, interpretar cientificamente os fatos e emitir laudos capazes de subsidiar os inquéritos policiais militares e a instrução processual penal. Contudo, no ambiente bombeiro-militar, a criminalística expande-se para além dos exames de locais de sinistro. A atividade engloba exames documentoscópicos, papiloscópicos, balística forense, análise de substâncias entorpecentes e coleta de material biológico. Tais especialidades são cruciais no esclarecimento de ilícitos funcionais, como desvio de armamentos institucionais, fraudes em documentos administrativos ou porte de substâncias proibidas em locais sob administração militar.

Nesse cenário de vanguarda, o CBMERJ destaca-se pela modernização de sua estrutura organizacional com a edição do Decreto Estadual n.º 45.189, de 17 de março de 2015. Este ato instituiu a Diretoria de Pesquisa, Perícias e Testes (DPPT), órgão subordinado à Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Subcomando Geral da corporação, estruturado por três braços especializados: o Centro de Pesquisas Bombeiro Militar (CPqBM), o Centro de Perícias Bombeiro Militar (CPBM) e o Centro de Testes e Controle de Emer-

gência (CTCEm). Essa estrutura inovadora permite a capacitação contínua de militares em ciências forenses de forma integrada com outras forças periciais.

O objetivo deste artigo é analisar o papel estratégico da perícia criminal militar nos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, examinando a ampliação dos campos da criminalística forense sob a ótica da gestão, integridade institucional e inovação, tomando como referência a experiência normativa e estrutural do CBMERJ.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter qualitativo e descritivo, fundamentada na revisão de literaturas especializadas e na análise de legislações aplicadas à atividade pericial militar. O referencial teórico baseia-se nos estudos de Marques, a respeito dos aspectos formais e procedimentais da perícia militar no processo penal castrense, e de Pereira e Brito, que discutem o fortalecimento da criminalística como uma ferramenta organizacional.

A pesquisa documental compreendeu a análise detalhada da Lei Federal nº 14.751/2023, do Decreto Estadual do Rio de Janeiro nº 8.800/1985, do Decreto Estadual nº 45.189/2015 e dos diplomas normativos que regulam a atividade correcional e pericial da corporação fluminense (CRFB/88, CPPM, Lei Estadual nº 250/1979, Resolução SEDEC nº 188/1999 e RI nº 55/1996 do TJERJ). Adicionalmente, integraram o escopo metodológico os registros institucionais do CBMERJ acerca da formação especializada e intercâmbio de conhecimentos nas áreas de documentoscopia, balística forense, medicina legal e química forense.

Os dados foram interpretados e divididos em três eixos analíticos:

1. A função da perícia criminal militar como garantia de justiça técnica e preservação disciplinar;
2. A diversificação das áreas da criminalística aplicadas aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil;
3. Gestão e inovação por meio de estruturas organizacionais especializadas em perícia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Perícia criminal militar e a preservação da hierarquia e da disciplina

A estrutura basilar das instituições militares assenta-se na hierarquia e na disciplina. De acordo com Marques, a prova técnica produzida pela perícia criminal militar cumpre uma função essencial na proteção dessas vigas mestras, visto que infrações penais ou disciplinares que deixam vestígios exigem constatação científica indene de dúvidas, afastando convicções subjetivas ou relatos puramente testemunhais.

No âmbito dos Corpos de Bombeiros Militar, a confiança da tropa nos atos de comando é reforçada quando desvios de conduta são apurados por meio de metodologias periciais rigorosas e imparciais. A aplicação da criminalística minimiza o risco de arbitrariedades nos processos administrativos correcionais e nos inquéritos policiais militares. Quando uma sanção ou absolvição se escora em laudos periciais sólidos, o resultado ganha legitimidade legal e moral perante o público interno e externo.

O suporte normativo capitaneado pelos preceitos da CRFB/88, do CPPM, da Lei Estadual nº 250/79 e da regulação do TJERJ assegura que a atividade pericial seja norteada pelo princípio da legalidade e do devido processo legal. Ademais, a consolidação dessas competências possui um relevante caráter dissuasório e preventivo. Sabendo que a corporação detém meios técnicos avançados para rastrear fraudes, adulterações ou uso indevido de armamento, desestimulam-se práticas que atentem contra a ética institucional e os deveres previstos em estatuto.

3.2. A importância das outras áreas da criminalística no ambiente bombeiro-militar

Embora o imaginário social e parte da legislação pretérita, a exemplo do Decreto nº 8.800/1985, enfatizem a atuação do Corpo de Bombeiros precipuamente nas perícias de incêndio e explosões, a dinâmica das organizações militares modernas impõe o domínio de outros saberes da criminalística. Essa ampliação encontra respaldo no art. 2º, § 2º da Lei nº 14.751/2023, que legitima a atuação bombeiro-militar no campo da polícia judiciária militar e em suas respectivas perícias administrativas integradas.

A experiência acadêmica e operacional do CBMERJ materializa essa abrangência. Os Cursos de Formação de Auxiliares de Perícia Criminal Militar desenvolvidos pela corporação tratam de disciplinas como documentoscopia forense, papiloscopia, medicina legal e coleta de perfis genéticos (DNA). Na rotina institucional, a documentoscopia mostra-se fundamental para averiguar fraudes em certidões, assinaturas eletrônicas ou documentos de vistorias técnicas realizados por órgãos de fiscalização da corporação.

Outro campo de suma relevância é a balística forense. Por meio de cooperações técnicas e instruções

conjuntas com as Forças Armadas, oficiais e praças especializam-se em análises de eficiência de tiro e mecânica de armamentos. Tais perícias são determinantes em incidentes envolvendo disparos acidentais ou intencionais com armas da carga institucional, definindo com exatidão a dinâmica dos fatos. Da mesma forma, a química forense aplicada a entorpecentes supre demandas internas de sindicâncias em casos envolvendo substâncias ilícitas dentro de instalações bombeiro-militares. Desse modo, a criminalística afirma-se como um instrumental polivalente a serviço da correição e da justiça militar.

3.3. Gestão, inovação e fortalecimento institucional

Analisada sob a ótica da governança contemporânea, a perícia criminal militar figura como um modelo de inovação na gestão pública. Pereira e Brito sustentam que a autonomia técnica e a estruturação de agências periciais próprias no seio das corporações militares reduzem a dependência crônica de órgãos gerais de perícia civil, conferindo celeridade aos inquéritos e mantendo os procedimentos sob o rigor dos regulamentos disciplinares inerentes à vida castrense.

O marco de inovação organizacional no CBMERJ deu-se com a vigência do Decreto Estadual nº 45.189/2015, que erigiu a Diretoria de Pesquisa, Perícias e Testes (DPPT). A divisão da diretoria em centros temáticos cumpre um papel estratégico bem delineado:

- O **CPqBM** foca na gestão do conhecimento e no avanço científico de novas técnicas operacionais;
- O **CPBM** absorve as demandas técnicas das perícias criminais militares e administrativas em apoio aos encarregados de IPMs e conselhos de disciplina;
- O **CTCEm** atua no controle normativo e de qualidade de equipamentos e ensaios tecnológicos voltados a emergências.

Essa engenharia institucional converte dados periciais brutos em inteligência corporativa, realimentando programas de treinamento e otimizando processos de tomada de decisão do Subcomando Geral. Ao preservar rigorosamente a cadeia de custódia e modernizar os quesitos periciais, os Corpos de Bombeiros Militares otimizam sua capacidade correicional, alinhando eficiência técnico-científica administrativa às garantias fundamentais consagradas na CRFB/88.

4. CONCLUSÕES

A realização deste estudo permitiu constatar que a perícia criminal militar assume contornos estratégicos essenciais no âmbito dos Corpos de Bombeiros Militares, extrapolando as fronteiras das ciências criminais para consolidar-se como ferramenta indispensável de governança corporativa e integridade.

Evidenciou-se que a criminalística militar não restringe seu campo à tradicional determinação de causas de incêndios. Ela estende seus tentáculos sobre a documentoscopia, balística forense, análises químicas, exames papiloscópicos e exames periciais no âmbito da Polícia Judiciária Militar. A união destas ciências forenses confere sustentação técnica inabalável às apurações administrativas e criminais, resguardando os princípios norteadores da hierarquia e da disciplina e conferindo legitimidade plena às deliberações de comando.

O arcabouço normativo que engloba as diretrizes federais da Lei nº 14.751/2023, bem como as legislações estaduais e orientações do Poder Judiciário, confere a necessária segurança jurídica para a solidificação dessas práticas periciais. Nesse panorama, o pioneirismo do CBMERJ serve como referencial indutor de inovação para as demais unidades federativas, demonstrando que a criação de estruturas finalísticas, a exemplo da Diretoria de Pesquisa, Perícias e Testes (DPPT) e seus respectivos centros periciais, potencializa a capacidade de resposta técnica da corporação.

Por fim, recomenda-se que os Corpos de Bombeiros Militares do país busquem a progressiva normatização interna de suas atividades de criminalística forense, investindo em convênios interinstitucionais, infraestrutura laboratorial e na qualificação continuada de seus peritos oficiais, assegurando, dessa forma, a perenidade dos preceitos constitucionais reguladores das instituições militares estaduais.

AGRADECIMENTOS

Os autores manifestam seu agradecimento aos pesquisadores, profissionais de perícia e instituições que se dedicam de forma perene ao desenvolvimento da perícia criminal militar e ao aperfeiçoamento das ciências forenses aplicadas às corporações militares estaduais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] G.V. Marques. Perícia criminal militar: uma análise para peritos e usuários da perícia castrense. *Revista do Ministério Público Militar* 28: 237-259 (2018).

[2] F. Pereira; A.L.S. Brito. Perícia criminal militar: aspectos gerais para o fortalecimento da atividade na Polícia Militar de Minas Gerais. *Vigilantis Semper* 3: 23-31 (2023).

[3] Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Corpo de Bombeiros forma novos auxiliares de perícia. Retirado em 02/06/2026, de https://www.cbmerj.rj.gov.br/corpo-de-bombeiros-forma-novos-auxiliares-de-pericia/

[4] Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. CBMERJ participa de instrução de tiro balístico no Exército Brasileiro. Retirado em 02/06/2026, de https://www.cbmerj.rj.gov.br/cbmerj-participa-de-instrucao-de-tiro-balistico-no-exercito-brasileiro/

[5] Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Diretoria de Pesquisas, Perícias e Testes do Corpo de Bombeiros RJ recebe visita de militares da Marinha do Brasil. Retirado em 02/06/2026, de https://www.cbmerj.rj.gov.br/diretoria-de-pesquisas-pericias-e-testes-do-corpo-de-bombeiros-rj-recebe-visita-de-militares-da-marinha-do-brasil/

[6] Rio de Janeiro. Decreto n.º 8.800, de 25 de julho de 1985. Dispõe sobre a atribuição legal do CBMERJ para a realização de perícias de incêndio e dá outras providências.

[7] Brasil. Lei n.º 14.751, de 12 de dezembro de 2023. Institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

[8] Rio de Janeiro. Normas aplicadas aos trabalhos de perícia do CBMERJ (CRFB/88; Constituição do Estado do Rio de Janeiro; Código de Processo Penal; Código de Processo Penal Militar; Lei Estadual n.º 250/79; Lei Estadual nº 622/82; Resolução SEDEC n.º 188/1999; Instrução Regulamentar n.º 55/96 do TJE-RJ).

[9] Rio de Janeiro. Decreto n.º 45.189, de 17 de março de 2015. Cria a Diretoria de Pesquisa, Perícias e Testes (DPPT), na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e define seus centros (CPqBM, CPBM, CTCEm).